

Mandatsnotiz

Nordstern MedTech GmbH kündigt einer langjährigen Handelsvertreteragentur nach Online-Vertriebsumstellung; streitig sind Status, Bezirksprovision, Buchauszug, Stornoreserve und Ausgleich § 89b HGB.

Beteiligte: Geschäftsleitung, Rechtsabteilung, operative Fachabteilungen, externe IT/Compliance-Berater und mehrere Personen mit eigenen Interessen. Die Akte ist bewusst unaufgeräumt: manche Unterlagen widersprechen sich, Zahlenstände weichen ab und einzelne Dokumente wirken bereits überholt.

Arbeitsziel heute: zuerst sortieren, dann keine vorschnelle Rechtsmeinung ausgeben. Jede harte Aussage soll auf ein konkretes Aktenstück oder eine frei prüfbare Quelle zurückgeführt werden.

Zeitstrahl

- 04.02.2026: erster interner Hinweis auf Lücken und unklare Verantwortlichkeiten.
- 18.03.2026: Fachbereich bittet um schnelle Freigabe, obwohl Legal noch keine Unterlagen gesehen hat.
- 29.04.2026: externe Partei fragt nach Nachweisen und Fristen.
- 13.05.2026: Geschäftsleitung will eine entscheidungsfähige Vorlage bis Freitagmittag.
- 26.05.2026: mehrere neue Dateien kommen unsortiert per E-Mail und Chat.

Prüffragen für das Erstgespräch — Vertreter ./. Nordstern MedTech GmbH

Gesprächsteilnehmer

- Mandant: Herr T. Falkenried (Inhaber Handelsvertreteragentur Falkenried Medizinhandel e.K.), ggf. Ehefrau und Mitinhaberin.
- Anwalt: Dr. Frank Rohrhuber (Partner Handelsrecht), Stefanie Pollok (Senior Associate).
- Voraussichtliche Dauer: 90 Minuten.
- Datum/Ort: 05.06.2026, 10:00 Uhr, Konferenzraum Kanzlei oder online via Justiz-Tauglichem Videocall.

Gesprächsziele

1. Sachverhalt vollständig erheben.
2. Mandantenziel klären — Klage auf Ausgleich, Vergleich, Statusfeststellung, Karenz?
3. Risiken transparent benennen, insbesondere zu Beweislage Stornoreserve und Online-Vertrieb.
4. Mandatsvertrag und Honorarvereinbarung unterzeichnen.
5. Sofortmaßnahmen verteilen (Buchauszugsverlangen, Zeugenkontakt, Beweissicherung).

Strukturierte Prüffragen

Block A: Welche Entscheidung soll am Ende unterschrieben werden?

1. Wollen Sie die Vertragsbeendigung als solche akzeptieren oder bestreiten Sie sie inhaltlich (Behauptung wichtiger Grund)?
2. Ist Ihr vorrangiges Ziel der **Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB** (typisch Vergleich 30-50 % der durchschnittlichen Jahresprovision der letzten fünf Jahre), oder eine **Provisionsnachzahlung** (Buchauszug, Stornoreserve, ungeklärte Sätze), oder beides?
3. Wie hoch ist Ihre wirtschaftliche Schmerzgrenze: Welcher Vergleichsbetrag würde Sie nach Steuern und Kosten in eine akzeptable Lage versetzen?
4. Wie wichtig sind Ihnen Verhandlungen über die Karenzentschädigung nach § 90a HGB — wollen Sie weiterhin im Bezirk Bayern-Süd Medizintechnik verkaufen, oder ist die Karenzentschädigung Geld, das Sie ohnehin haben wollen?

Block B: Welche Unterlagen fehlen noch wirklich?

5. Haben Sie den **Originalvertrag** in Papier mit allen Anlagen (Bezirkskarte, Produktliste, Provisionsstaffel)? Bitte ggf. heute in der Kanzlei kopieren lassen.
6. Verfügen Sie über **alle Provisionsabrechnungen** der letzten fünf Jahre? Bitte vollständig — auch die monatlichen, nicht nur die Jahres-Übersichten.
7. Haben Sie **interne E-Mails** zwischen Ihnen und dem Vertriebsleiter / Geschäftsführer Vertrieb / Controlling der Nordstern MedTech, die das Bezirksverständnis, die Bonusvereinbarungen oder die Online-Vertriebsumstellung dokumentieren?

8. Haben Sie selbst eine **Stornoaufstellung** geführt, die wir mit der Stornoaufstellung der Nordstern (Aktenstück 17) abgleichen können?

9. Haben Sie **CRM-Exporte oder Notizen** aus den letzten Jahren, die belegen, dass Sie Neukunden eigenständig akquiriert haben (z. B. Quellen wie Empfehlung, Messekontakt, eigene Kaltakquise)?

10. Existieren **WhatsApp- oder SMS-Verläufe** mit dem Geschäftsführer Vertrieb über die Bezirksabgrenzung? Wir haben den Verlauf aus November 2024 (Aktenstück 11), gibt es weitere?

Block C: Welche technische oder wirtschaftliche Tatsache darf nicht einfach unterstellt werden?

11. Stornoreserve: Wissen Sie, wie Nordstern die 10 % berechnet? Auf welche Provisionsmasse? Wird etwas erstattet bei Nichteintritt des Stornos? Wenn ja, wann?

12. Online-Shop: Wann hat Nordstern den Online-Shop in Ihrem Bezirk live geschaltet? Wurde Ihnen das angekündigt? Wurden Bestellungen aus Ihrem Bezirk vor und nach Go-Live unterschiedlich bepreist?

13. Klinikum Westbogen: Wann und wie haben Sie die Erstkontakte mit den maßgeblichen Klinik-Ansprechpartnern aufgebaut? Wer kann das bezeugen?

14. Margin-Anpassungen: Haben Sie Provisionsabrechnungen bekommen, in denen Rabatte gegenüber dem Vertrag großzügiger durchgereicht wurden, ohne dass Sie darüber informiert waren?

Block D: Wer kann verbindlich Auskunft geben?

15. Welche **Personen bei Nordstern** sind für die strittigen Fragen ansprechbar — bitte Liste mit Namen, Funktion, Erreichbarkeit, Verhältnis zu Ihnen (freundlich, neutral, feindlich)?

16. Gibt es einen ehemaligen Mitarbeiter / eine ehemalige Mitarbeiterin von Nordstern, der/die abstrakt zur Stornoreserve-Praxis aussagen würde?

17. Haben Sie **Fachverbände** kontaktiert (Bundesverband Handelsvertreter, CDH)? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

18. Wer ist Ihr **Steuerberater**, und welche Information könnte er zur § 17 EStG-Behandlung, USt-Erfassung der Provisionen, GoA-Notizen Ihrer Buchhaltung beisteuern?

Block E: Welche Rechtsquelle muss live geprüft werden?

19. Aktuelle Fassung der §§ 84-92c HGB — Stand: ohne Änderungen seit 2023, aber Live-Check Pflicht.

20. EU-Richtlinie 86/653/EWG und ihre Wirkung auf die Auslegung des § 89b HGB durch deutsche Gerichte — gibt es 2024/2025 EuGH-Vorabentscheidungen?

21. BGH-Rechtsprechung zur **Substantiierung des Ausgleichsanspruchs** — welche Anforderungen aktuell?

22. BGH zur **Bezirksvertretung beim Online-Vertrieb** — welche Linie (Vergütung bei nicht selbst vermittelten Bezirksumsätzen)? Az im Mandat live verifizieren.

23. § 90a HGB-Wirksamkeit der Wettbewerbsabrede — insbesondere die zwei-Jahres-Befristung im konkreten Vertrag.

Risiken transparent benennen

- Bei Klage Risiko erheblicher Verfahrensdauer (in München LG 2-3 Jahre realistisch).
- Buchauszug-Stufenklage kann sich über mehrere Jahre ziehen; Ausgleichsanspruch erst danach.
- Beweis der Bezirks-Online-Umsätze schwierig, weil Nordstern die Daten kontrolliert.
- Vergleichsbereitschaft auf Gegenseite typischerweise nach Buchauszug-Verurteilung.

Kostenstruktur

- RVG nach Streitwert mit Hebesatz 1,3 → 1,5; ggf. Honorarvereinbarung auf Stundenbasis (250 EUR/Stunde) prüfen.
- Stufenklage-Streitwerthebelung: Buchauszug-Streitwert separat, dann Ausgleichs-Streitwert.
- Prozesskostenvorschuss erforderlich.
- Klärung Rechtsschutzversicherung: ggf. heute Deckungsanfrage vorbereiten.

Sofortmaßnahmen nach Gespräch

1. Mandatsvertrag und Honorarvereinbarung unterschreiben.
2. Vollmacht für Buchauszugsverlangen unterschreiben.
3. Übergabe der noch fehlenden Original-Unterlagen (Punkte 5-10).
4. Termine: nächstes Strategiegelgespräch in 14 Tagen (vor Buchauszug-Klageerhebung).

Beweisliste und Zeugenthemen

Vorbemerkung

Die nachstehende Beweisliste ist nach **Beweisthema** sortiert, nicht nach Aktenstücken. Pro Thema werden Urkundenbeweise, Zeugenbeweise und ggf. Sachverständigenbeweis vorgehalten. Ziel ist die volle Substantiierung der Stufenklage gegen die Nordstern MedTech GmbH (Buchauszug § 87c HGB, Provisionen, Ausgleich § 89b HGB) und die Verteidigung gegen die behauptete Stornoreserve.

Thema 1: Status als Handelsvertreter (§ 84 Abs. 1 HGB)

Beweisthema: Selbständige Tätigkeit, eigene Disposition über Arbeitszeit und Vorgehen, freie Tourenplanung, Bündelung mehrerer Hersteller.

- **Urkunden:** Handelsvertretervertrag vom 03.06.2014 (Aktenstück 04), insbesondere § 2 (Selbständigkeit), § 5 (Bezirksabgrenzung), § 9 (Berichtspflichten).
- **Indizurkunden gegen Arbeitnehmerstatus:** Provisionsabrechnungen 2018-2026 (Aktenstück 05) als reine Erfolgsvergütung; Reisekostenabrechnungen auf eigene Rechnung; Schreiben des Steuerberaters über § 17 EStG-Behandlung.

- **Zeugen:**

- Herr A. Wiebold (Innendienst Nordstern, 2014-2022) — Aussage zur tatsächlichen Tourenplanung des Vertreters. - Herr D. Pasternak (Altfeld-Mitarbeiter, ehemals Mitvertreter) — Aussage zur Doppelvertretung und freien Disposition.

- **Sachverständiger:** Bei Streit um Abgrenzung könnte ein Sachverständiger für Vertriebsorganisation hinzugezogen werden — vorerst nicht erforderlich, weil die Urkundenlage klar ist.

Thema 2: Bezirksprovision (§ 87 Abs. 2 HGB)

Beweisthema: Geschäfte mit Kunden im zugewiesenen Bezirk, auch wenn nicht vom Vertreter direkt vermittelt.

- **Urkunden:** Bezirkskarte als Anlage 1 zum Handelsvertretervertrag; CRM-Leads 2018-2026 (Aktenstück 12); Rahmenvertragsabrufe Klinikum Westbogen (Aktenstück 12); Online-Shop-Umsätze nach Postleitzahl-Filter (Aktenstück 15, CRM-Export).
- **Korrespondenz:** E-Mail vom 12.11.2024 GF Vertrieb an Vertreter mit Bestätigung "Bezirk Bayern-Süd unverändert" (Aktenstück 11, WhatsApp-Verlauf zusätzlich).

- **Zeugen:**

- Frau S. Brüggemann (Key Account Klinikum Westbogen) — Aussage, dass alle Bestellungen im Bezirk über den Vertreter laufen sollten. - Herr A. Wiebold (Innendienst) — Aussage zur Zuordnung der Online-Shop-Bestellungen auf den Bezirk.

- **Sachverständiger:** Wirtschaftsprüfer zur Berechnung der Bezirksumsätze, sobald Buchauszug erstritten.

Thema 3: Buchauszug und Provisionslücken (§§ 87a, 87c HGB)

Beweisthema: Fehlende Aufstellung über sämtliche Geschäftsabschlüsse, Vergütungsfähigkeit, Stornogründe und Retouren.

- **Urkunden:** Provisionsabrechnungen 2023, 2024 und 2025 mit Lückenmarkern (Aktenstück 05, XLSX); Stornoreserve-Vermerk (Aktenstück 17); Buchauszugsverlangen unsererseits vom 25.04.2026 mit Fristsetzung (Aktenstück 08).
- **Schulungsmaterial:** Interne Preis- und Rabattlisten Nordstern 2023-2026 (anfordern via Buchauszug-Klage); zeigen, dass bestimmte Rabatte nicht von der Provision abgezogen werden dürfen.
- **Zeugen:** Frau K. Lechner (Controlling Nordstern) — Aussage zur Berechnungslogik der Stornoreserve und zur Erfassung der Online-Umsätze.

Thema 4: Ausgleichsanspruch § 89b HGB

Beweisthema: Neukundenanwerbung durch den Vertreter; Fortbestand der Geschäftsbeziehung nach Vertragsende; erhebliche Vorteile für Nordstern; Billigkeit.

- **Urkunden:** CRM-Leads 2018-2026 mit Erst-Kontakt-Datum (Aktenstück 12); Provisionsabrechnungen über Wiederholungsbestellungen (Aktenstück 05); Email-Korrespondenz Vertreter ↔ Neukunden (Aktenstück 07, 15).
- **Hochrechnung:** Wirtschaftsprüfer-Gutachten zur Provisionsverlust-Prognose (steht noch aus — beauftragen sobald Buchauszug vorliegt).
- **Zeugen:** Frau S. Brüggemann (Klinikum Westbogen) — Aussage, dass Geschäftsbeziehung über Vertreter aufgebaut wurde und nach dessen Ausscheiden fortbesteht.

Thema 5: Stornogründe und Retouren

Beweisthema: Storno aus Gründen, die der Vertreter nicht zu vertreten hat (§ 87a Abs. 3 HGB).

- **Urkunden:** Stornoaufstellung 2024-2026 (Aktenstück 17); Reklamations-/Retourenakten Klinikum Westbogen; interne E-Mails über Lieferprobleme (Aktenstück 11, WhatsApp).
- **Zeugen:** Herr D. Pasternak (ehemaliger Mitvertreter); Vertriebsleiter R. Steinwald.

Thema 6: Online-Vertriebsumstellung und Kündigungsgrund

Beweisthema: Strukturelle Umstellung als wirtschaftliche Beendigungsmotivation; keine wichtige Person des Vertreters; Folge: § 89b-Anspruch nicht ausgeschlossen nach § 89b Abs. 3 HGB.

- **Urkunden:** Vorstandsvorlage Vertriebsumstellung (Aktenstück 20); Kündigungsschreiben (Aktenstück 07); interne Roadmap-PDF.
- **Zeugen:** Herr R. Steinwald (Vertriebsleiter Nordstern); Frau K. Lechner (Controlling).

Zeugenkurzprofile

Zeuge	Rolle	Erreichbarkeit	Erwartete Aussage	Risiko
A. Wiebold	Innendienst	Über LinkedIn, ist bei Wettbewerber tätig	bestätigt Selbständigkeit + Bezirksumsätze	freundlich, aber Loyalitätsbindung
D. Pasternak	Ex-Mitvertreter	bekannt	bestätigt Bezirk + Stornogründe	will eigene Ansprüche nachladen

Zeuge	Rolle	Erreichbarkeit	Erwartete Aussage	Risiko
S. Brüggemann	Key Account Klinikum	nur über Klinikleitung	bestätigt Neukundenanwerbung	wird ungern aussagen
K. Lechner	Controlling Nordstern	nur über Gegnerwillen	belegt Berechnungslogik Stornoreserve	gegnerische Zeugin
R. Steinwald	Vertriebsleiter Nordstern	nur über Gegnerwillen	bestätigt Online-Umstellung als Motiv	gegnerische Zeugin

Nächste Schritte

1. Wirtschaftsprüfer (Provisionsverlust-Prognose) beauftragen — Vorgespräch terminieren.
2. Bezirkskarte und Online-Shop-Postleitzahl-Auswertung in der nächsten Schriftsatzschleife als Anlage K3 und K4 referenzieren.
3. Zeugenvernehmungsantrag im Klageschriftsatz mit den oben genannten Beweisthemen formulieren.
4. Sondervermerk in Zeugenladung: bei Frau Brüggemann zunächst informatorisch über die Klinikleitung anfragen, ob ein neutraler Termin möglich ist.

Fristen und Verjährung

Übersicht der laufenden Fristen

Die Akte hat mehrere parallele Fristen, die nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Wir behandeln sie nach Eskalationsgrad: zuerst die ungeschriebenen Eil-Fristen (Buchauszug, Stornoreserve), dann die gesetzlichen Geltendmachungsfristen (§ 89b HGB), dann Verjährung.

1. Zugang der Kündigung — Berechnung Vertragsende

- Kündigungsschreiben datiert auf **15.04.2026**, Zugang bei der Handelsvertreteragentur dokumentiert für **18.04.2026** per Einschreiben mit Rückschein (siehe Aktenstück 07).
- Vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist: sechs Monate zum Quartalsende (siehe § 12 des Handelsvertretervertrages, Aktenstück 04).
- Daraus folgt: Vertragsende **31.12.2026**, nicht — wie von der Nordstern MedTech GmbH zunächst behauptet — **30.06.2026**. Bitte vor Erhebung einer Leistungsklage **Zugangsdatum verifizieren**: Rückschein im Original anfordern, gleichzeitig Eingangsstempel der Agentur prüfen (manche Postfächer werden tageweise nachbearbeitet).
- Gesetzliche Mindestkündigungsfrist nach § 89 Abs. 1 Satz 1 HGB beträgt bei einem Vertragsverhältnis von über fünf Jahren mindestens sechs Monate zum Quartalsende — vertraglich also nicht unterschritten.

2. Ausgleichsanspruch § 89b HGB

- Materiell **innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Vertragsverhältnisses** geltend zu machen, § 89b Abs. 4 Satz 2 HGB.
- Bei Vertragsende 31.12.2026 läuft die Ausschlussfrist bis **31.12.2027**.
- Praxisrichtwert: Geltendmachung spätestens **drei Monate vor Ablauf**, also bis Ende September 2027, um Beweissicherung, Vergleichsverhandlungen und ggf. Klageeinreichung sicher zu erreichen.
- Formerfordernis: Geltendmachung schriftlich, am besten per Einwurf-Einschreiben mit Rückschein; im Schreiben Höhe **substantiieren** (nicht nur "in noch zu beziffernder Höhe"), sonst Risiko der Unwirksamkeit nach BGH-Rechtsprechung — Az im Mandat live verifizieren.
- Achtung Stornoreserve: Wird die Stornoreserve einbehalten, ist sie bei der § 89b-Berechnung auf Provisionsverluste anzurechnen — sonst Doppelabzug.

3. Buchauszug § 87c Abs. 2 HGB

- Anspruch auf Buchauszug entsteht **mit jeder Provisionsabrechnung**. Verjährung nach § 195 BGB innerhalb von drei Jahren ab Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und die Agentur Kenntnis erlangen musste.
- Aktuell offen für die Geschäftsjahre 2023, 2024 und 2025. Für 2023 endet die Regelverjährung **31.12.2026** — also dringend noch in diesem Quartal verlangen, sonst Teilverjährung.
- Form: Schriftliches Verlangen genügt, aber wir empfehlen anwaltliches Schreiben mit Fristsetzung von zwei Wochen und Hinweis auf Klageandrohung; Klage ist nach BGH **Stufenklage nach § 254 ZPO** (erst Buchauszug, dann Auskunft, dann Leistung).

4. Wettbewerbsabrede § 90a HGB

- Karenzentschädigung **gesondert** prüfen — Anspruch entsteht erst, wenn die Wettbewerbsabrede nach Vertragsende auch tatsächlich gilt.
- Im hiesigen Vertrag § 17 Abs. 3 ist eine Karenzentschädigung in Höhe von 50 % der Durchschnittsvergütung der letzten fünf Jahre vereinbart, befristet auf zwei Jahre.
- Geltendmachung: monatlich nach Vertragsende, jeweils zum Monatsersten. Nicht vergessen: bei Verzicht der Nordstern MedTech (§ 90a Abs. 2 HGB) entfällt der Anspruch bereits drei Monate später — Verzichtsschreiben aus Aktenstück 10 prüfen.

5. Allgemeine Verjährung übriger Ansprüche

- Provisionsforderungen aus laufender Tätigkeit: drei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Vertreter Kenntnis hatte (§ 195 BGB). Achtung Hemmung bei Vergleichsverhandlungen (§ 203 BGB).
- Aufwendungsersatz § 87d HGB: ebenfalls drei Jahre.
- Schadensersatz aus § 280 BGB wegen vorenthaltener Abrechnungen: drei Jahre ab Kenntnis.

Sofortmaßnahmen (heute)

1. Zugangs-Beweis Kündigungsschreiben in der Akte sichern (Original Rückschein, Eingangsstempel, Erinnerungsemail).
2. Schriftliches Buchauszugsverlangen für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 ausfertigen — Frist zwei Wochen, Klage angedroht.
3. Geltendmachung § 89b HGB als bezifferten Anspruch vorbereiten; bis dahin als Sicherungserklärung "dem Grunde nach" anmelden, um Ausschlussfrist nicht zu reißen.
4. Karenzentschädigung gesondert anmelden, ab Monatsende des Vertragsendes.
5. Fristenblatt im Kanzleisystem mit allen genannten Daten eintragen, mit Vorfrist zwei Wochen.

Offene Punkte und Lückenliste

Status

Stand: 30.05.2026. Liste wird wöchentlich aktualisiert. Verantwortlich: Stefanie Pollok (Senior Associate). Eskalation: Dr. Frank Rohrhuber (Partner).

Offene Punkte (substanziell)

1. Rechtsquellen-Live-Check

- HGB §§ 84-92c in der seit 2022 geltenden Fassung gegen `gesetze-im-internet.de` verifizieren. Die in der Vorstandsvorlage zitierte Fassung des § 89b HGB scheint älter als 2023; das ist materiell unproblematisch, weil die Norm in der Sache unverändert ist, aber unsere Argumentation muss die korrekte Fassung zitieren.
- BGH-Rechtsprechung zum Marken- und Bezirksvertreter: relevant ist insbesondere die Linie zur Unternehmensvorteil-Vermutung beim Online-Vertrieb. Az im Mandat live verifizieren, nicht aus Modellwissen oder älteren Schriftsätzen übernehmen.
- EuGH zur Handelsvertreterrichtlinie 86/653/EWG: prüfen, ob es 2024/2025 neue Entscheidungen zur Berechnung der Ausgleichszahlung gibt, die unsere Beweisstrategie beeinflussen.

2. Fehlende technische und kaufmännische Nachweise

- **Online-Shop-Umsatz nach Postleitzahlen:** Wir haben einen ungefilterten CRM-Export (Aktenstück 15). Wir brauchen eine geordnete Pivot-Tabelle nach Postleitzahl-Gebiet (Bezirk Bayern-Süd vs. übrige) für die Jahre 2023 bis 2026. Verantwortlich: Frau Reiseck, IT-Forensik.
- **Stornoreserve-Berechnungsmethode:** Nordstern Controlling hat per E-Mail die Berechnungsformel pauschal mit "10 % aller Provisionen" angegeben. Wir brauchen die exakte Quellenformel (Rechnungswesen-Anweisung, Bilanzrichtlinie, IDW-Standard?). Bisher nur Behauptung, keine Norm- oder Vertragsbelege.
- **Schulungsmaterial zu Preisen und Rabatten:** angefordert per E-Mail vom 12.05.2026 (Aktenstück 08), bislang keine Reaktion. Bei weiterem Schweigen erinnern, dann förmlich anmahnen.
- **Klinikum Westbogen — Rahmenvertragsabrufe:** Wir haben die Original-Rahmenverträge nicht. Diese sind aber für den § 89b-Anspruch der entscheidende Beweis der Neukunden-Bindung. Anfrage an Frau Brüggemann (Key Account) über die Klinik-Verwaltung initiieren.

3. Widersprüche zwischen Aktenstücken

- **Provisionssatz Klinikum Westbogen:** Im Handelsvertretervertrag § 7 Abs. 2 lautet die Provisionsformel "8 % auf Listenpreis abzüglich rückwirkender Mengenrabatte". In der Provisionsabrechnung 2024 (Aktenstück 05) ist dagegen ein Satz von 6,5 % ausgewiesen. Differenz von ca. 28.000 EUR über zwei Jahre. Erklärung Nordstern: "verhandelter Sonderrabatt für Großkunden". Verträge dazu fehlen. Bitte mit Buchauszug erzwingen.
- **WhatsApp-Verlauf vs. E-Mail:** Im WhatsApp-Verlauf vom 12.11.2024 (Aktenstück 11) bestätigt der Geschäftsführer Vertrieb die Bezirksabgrenzung "wie bisher", in der E-Mail vom 14.11.2024 (Aktenstück 07) schreibt er aber von einer "geplanten Anpassung der Vertriebsstruktur". Welche Aussage gilt? Wir lesen sie als nicht widersprüchlich (Bestätigung vor Online-Umstellung), aber das ist im Schriftsatz aufzulösen.

• **Stornoaufstellung 2025 vs. Provisionsabrechnung 2025:** Storno-Anteil in der Aufstellung (Aktenstück 17) ist 14,3 %, in der Provisionsabrechnung wird er aber mit 17,8 % berücksichtigt. Differenz bedeutet weitere Provisionsforderung — ca. 11.500 EUR. Konkrete Fundstelle in Buchauszug zu suchen.

4. Beweisfundstellen für harte Aussagen

- Behauptung "Wirtschaftlicher Druck als Kündigungsmotiv" — derzeit nur indirekt aus Vorstandsvorlage (Aktenstück 20) ableitbar. Bessere Belege: Quartalsberichte 2024/2025, Pressemitteilungen zur Online-Vertriebsumstellung, interne Strategie-Memos.
- Behauptung "Verlust Klinikum Westbogen wäre für Nordstern materiell" — derzeit nur Vermutung. Bessere Belege: Bezirksumsatz 2018-2025, Marktanteil Klinikum, Konkurrenten-Analyse.
- Behauptung "Vertreter hat eigenen Kundenstamm aufgebaut" — derzeit nur CRM-Leads-Liste mit Erstkontaktdatum (Aktenstück 12). Bessere Belege: Quellschriftverkehr (Erstangebote, Vertriebspräsentationen), Empfehlungen Klinikleitungen.

Lückenliste (Dokumente)

Lücke	Beweisthema	Beschaffungsweg	Frist	Verantwortlich	Status
Originalrückschein Kündigung 18.04.2026	Zugang	Mandant Akte	14 Tage	Vertreter	offen
Buchauszug 2023-2025	Provisionen, Stornoreserve	gerichtlich erzwingen (Stufenklage)	im Klageschritsatz	Kanzlei	beantragt
Rahmenverträge Klinikum Westbogen	Neukundenbindung § 89b	über Klinik-V erwaltung	4 Wochen	Frau Brüggemann	initialisiert
Vorstandsvorlage Vertriebsumstellung Volltext	Kündigungsmotiv	gerichtlich erzwingen	im Klageschritsatz	Kanzlei	offen
Schulungsmaterial Preise/Rabatte	Provisionsberechnung	außergerichtlich	2 Wochen	Nordstern	erinnert
Wettbewerbsabrede § 90a Konkretisierung	Karenzentsehäädigung	aus Vertrag	sofort	Stefanie Pollok	gemacht
CRM-Pivot nach PLZ	Bezirksumsatz Online	IT-Forensik	1 Woche	Frau Reiseck	beauftragt
Stornogründe Einzelaufstellung 2024-2026	§ 87a Abs. 3 HGB	aus Buchauszug	im Klageverfahren	Kanzlei	offen
Provisionsverlustprognose	§ 89b Berechnung	externer WP	4 Wochen	Dr. Rohrhuber	beauftragt
Sterbe-/Erkrankungsmeldung Vertreter	falls relevant für Vertragspausage	Mandant	n/a	Vertreter	nicht relevant

Grundregel für die Aktenbearbeitung

- Originalquellen und aktuelle Gesetzesfassungen live prüfen, nicht aus dem Schriftsatz älterer Akten übernehmen.
- Fehlende technische oder kaufmännische Nachweise nicht durch Vermutungen ersetzen — lieber im Schriftsatz explizit als "noch zu klären" markieren und um Schriftsatzfrist bitten.
- Widersprüche zwischen E-Mail, Tabelle und Vertrag explizit benennen — die Gegenseite wird sie sonst gegen uns ausspielen.
- Für jede harte Aussage im Schriftsatz **eine Aktenfundstelle** zitieren (Aktenstück Nummer, Seite, Absatz). Andernfalls Vermerk "noch zu belegen" und Beschaffungsmaßnahme.

Nächste Aktualisierung

Donnerstag, 04.06.2026, 17:00 Uhr — vor dem Mandantengespräch am Freitag.

Datei: 07-email-kuendigung-onlinevertrieb.eml

Von	legal@nordstern-medtech.example
An	geschaeftsfuehrung@altfeld-vertrieb.example
Datum	Fri, 22 May 2026 10:15:00 +0000
Betreff	Kündigung Handelsvertretervertrag zum 31.12.2026

Sehr geehrter Herr Altfeld,

wir stellen den Vertrieb zum Jahreswechsel auf ein zentrales Online- und Key-Account-Modell um und kündigen den Handelsvertretervertrag ordentlich. Aus unserer Sicht bestehen keine weiteren Ansprüche außer der Schlussabrechnung.

Mit freundlichen Grüßen
Nordstern Legal

Datei: 08-email-buchauszug-verlangen.eml

Von	anwalt@altfeld-vertrieb.example
An	legal@nordstern-medtech.example
Datum	Mon, 25 May 2026 08:44:00 +0000
Betreff	Buchauszug, Bezirksumsätze und Ausgleichsanspruch

Namens der Altfeld Vertrieb GmbH verlangen wir Buchauszug für sämtliche Geschäfte im Vertragsgebiet einschließlich Online-Shop, Key Accounts und Rahmenvertragsabrufen. Der Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB bleibt ausdrücklich vorbehalten.

RAin Vellbrück

Datei: 15-email-crm-export.eml

Von	it@nordstern-medtech.example
An	legal@nordstern-medtech.example
Datum	Tue, 26 May 2026 12:30:00 +0000
Betreff	CRM-Export nach Kündigung

Wir können Altfelds CRM-Aktivitäten exportieren, aber der Export enthält auch private Notizen, Geburtstage und Beschwerden von Ansprechpartnern in Kliniken. Bitte Freigabe, ob wir das komplett an Legal geben.

IT

Datei: 12-kundenliste-auszug.csv

Kunde	Erstkontakt	Quelle	Gebiet	Umsatz 2025
Klinikum Westbogen	2019	Altfeld	NRW	840000
MVZ Rheinbogen	2024	Online + Messe	Hessen	118000
Praxisnetz Lahntal	2021	Altfeld	Hessen	230000

Datei	Dokumenttyp	Wichtigkeit	Bemerkung
01-mandatsnotiz-und-arbeitsauftrag.md	MD	mittel	Erste Lage, Personen, Ziel und offene Fragen
02-zeitstrahl-und-fristen.md	MD	mittel	Chronologie mit Entscheidungs- und Eskalationspunkten
03-prueffragen-fuer-erstgespraeche.md	MD	mittel	Katalog für das erste strukturierte Gespräch
04-handelsvertretervertrag-auszug.docx	DOCX	hoch	Auszug Handelsvertretervertrag
05-provisionsabrechnung-und-buchauszug-luecken.xlsx	XLSX	hoch	Provisionsabrechnung und Buchauszugslücken
06-statuscheck-paragraph-84-hgb.pdf	PDF	hoch	Statuscheck § 84 HGB
07-email-kuendigung-onlinevertrieb.eml	EML	hoch	Kündigung wegen Online-Vertriebsumstellung
08-email-buchauszug-verlangen.eml	EML	mittel	Vertreter verlangt Buchauszug
09-ausgleich-89b-arbeitsvermerk.pdf	PDF	hoch	Arbeitsvermerk Ausgleich § 89b HGB
10-wettbewerbsabrede-90a-check.pdf	PDF	mittel	Check Wettbewerbsabrede § 90a HGB
11-whatsapp-geschaftsfuehrer-vertrieb.jpg	JPG	mittel	Chat Geschäftsführer/Vertrieb
12-kundenliste-auszug.csv	CSV	mittel	Kundenliste mit Neukunden/Bestandskunden
13-vergleichsentwurf.docx	DOCX	mittel	Vergleichsentwurf Arbeitsstand
14-kartellrecht-vertikal-vermerk.pdf	PDF	mittel	Vermerk Onlinevertrieb und Kartellrecht
15-email-crm-export.eml	EML	mittel	CRM-Export mit Datenschutzbedenken
16-beweisliste-und-zeugenthemen.md	MD	mittel	Beweisliste und Zeugenthemen
17-stornoreserve-vermerk.pdf	PDF	mittel	Vermerk Stornoreserve und Rückbelastung
18-screenshot-crm-pipeline.jpg	JPG	mittel	CRM-Pipeline-Screenshot
19-fristen-und-verjaehrung.md	MD	mittel	Fristen und Verjährung
20-vorstandsvorlage-vertriebsumstellung.pdf	PDF	mittel	Vorstandsvorlage Vertriebsumstellung
21-offene-punkte-und-lueckenliste.md	MD	mittel	Offene Punkte und Lückenliste
22-anlagenindex.csv	CSV	mittel	Anlagenindex

Tabellenblatt: Abrechnung

Kunde	Auftrag	Datum	Umsatz	Provision	Status
Klinikum Westbogen	PO-1887	2026-03-12	184000	12880	teilweise ausgeführt
MVZ Rheinbogen	PO-1912	2026-04-03	42000	0	Direktvertrieb streitig
Praxisnetz Lahntal	PO-1920	2026-04-22	76000	5320	Stornoreserve

Tabellenblatt: Lücken

Lücke	Bedeutung
Online-Shop-Umsätze nach PLZ fehlen	Bezirksprovision offen
Stornogründe nicht aufgeschlüsselt	§ 87a Prüfung unmöglich
Kundenhistorie vor 2018 fehlt	Ausgleich § 89b unvollständig

Handelsvertretervertrag Auszug Nordstern / Altfeld Vertrieb

Die Altfeld Vertrieb GmbH vermittelt seit 2018 medizintechnische Verbrauchsmaterialien für Nordstern MedTech. Der Vertrag nennt sie Handelsvertreterin, enthält aber Berichtspflichten, CRM-Nutzung, Mindestbesuche und eine nachvertragliche Wettbewerbsabrede.

Gebiet: Nordrhein-Westfalen und Hessen. Nordstern behält sich Online-Direktvertrieb und Key-Account-Betreuung bundesweit vor.

Provision 7 Prozent auf Nettoumsatz

Stornoreserve 20 Prozent für 18 Monate

Wettbewerbsabrede 24 Monate mit unklarer Karenz

Vergleichsentwurf Arbeitsstand

Nordstern erteilt einen vollständigen Buchauszug für das Vertragsgebiet einschließlich Online- und Key-Account-Umsätzen binnen 21 Tagen. Die Parteien verhandeln anschließend über Provision, Stornoreserve und Ausgleich.

Die Wettbewerbsabrede wird bis zur Klärung nicht durchgesetzt; beide Seiten wahren Geschäftsgeheimnisse und Kundendaten.

Keine Anerkennung einer Rechtspflicht

Ausgleichsvorbehalt bleibt bis Berechnung offen

Datenrückgabe und CRM-Export gesondert

Kurzfassung Entscheidungsvorlage

Nordstern MedTech GmbH kündigt einer langjährigen Handelsvertreteragentur nach Online-Vertriebsumstellung; streitig sind Status, Bezirksprovision, Buchauszug, Stornoreserve und Ausgleich § 89b HGB.

Die Entscheidung sollte nicht auf Grundlage einzelner Schlagworte getroffen werden. Maßgeblich sind Nachweisbarkeit, Zuständigkeit, Frist und ein realistischer nächster Schritt.

Rote Punkte zuerst behandeln

Quellen live prüfen

Offene Tatsachen ausdrücklich offen lassen

GF / Vertrieb

GF

Wenn Altfeld jetzt unsere Kliniken anschreibt, haben wir ein Problem.

Vertrieb

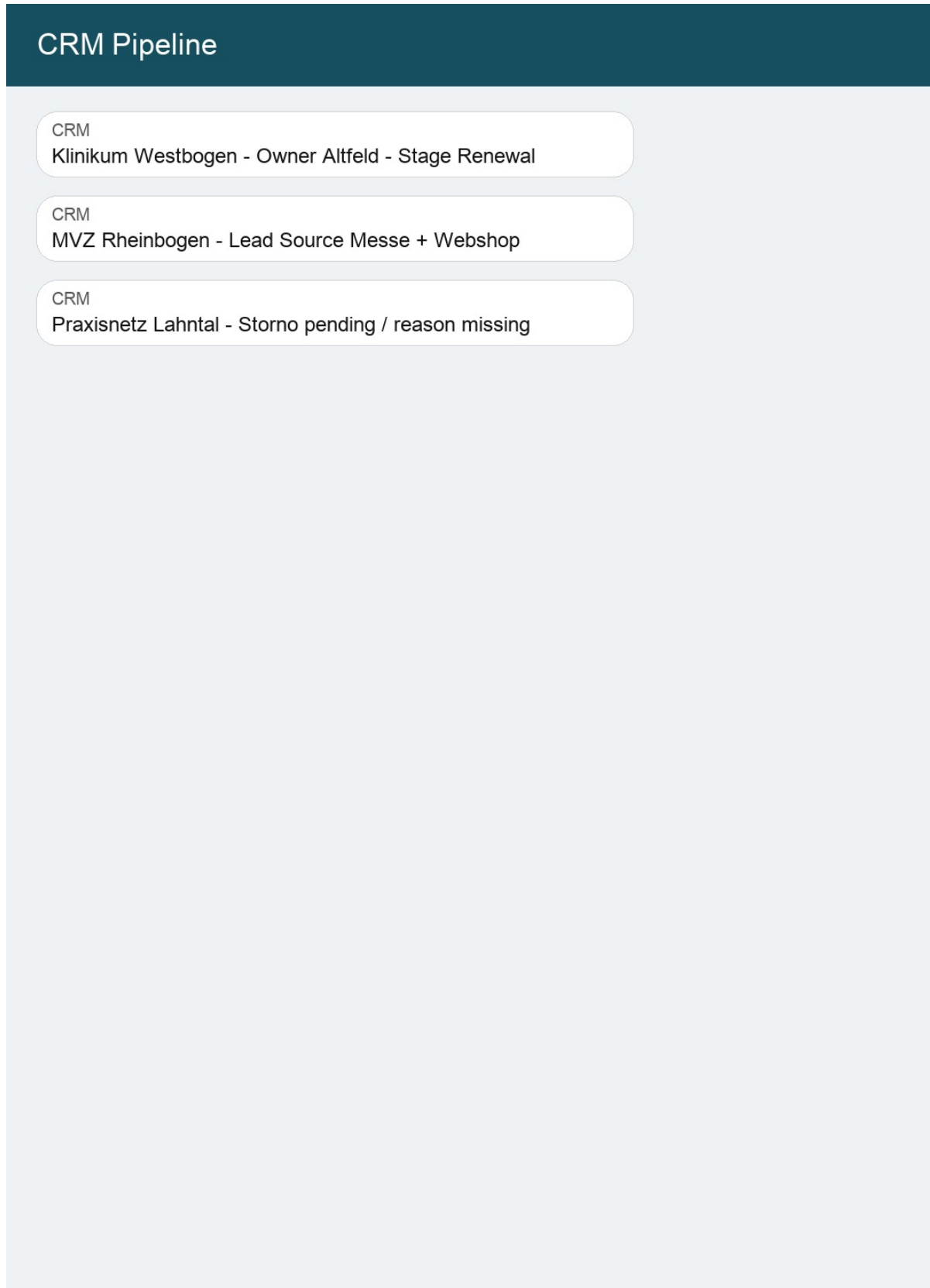
Die kennen alle Einkaufsleiter persönlich. Online alleine wird wackelig.

GF

Legal soll Buchauszug klein halten.

RA

Vorsicht. Wenn Gebiet und Onlineumsätze drin sind, wird das sonst vor Gericht teuer.



Bilddatei: 18-screenshot-crm-pipeline.jpg

Datei

PDF-Anhang: 06-statuscheck-paragraph-84-hgb.pdf

Statuscheck Handelsvertreter

Die Vertragsbezeichnung ist ein Indiz, entscheidet aber nicht. Maßgeblich ist die tatsächliche Durchführung: eigene Organisation, Unternehmerrisiko, freie Zeiteinteilung, mehrere Auftraggeber, Reporting und Eingliederung.

Die Akte enthält gegenläufige Hinweise: eigene GmbH und eigenes Personal einerseits, enge Besuchsvorgaben und tägliche CRM-Pflicht andererseits.

Merkmal	Befund	Bewertung
Selbständigkeit	eigene GmbH, eigene Kosten	spricht dafür
Eingliederung	tägliches CRM, Pflichttermine	Risiko
Ständige Betreuung	seit 2018	spricht dafür

Datei

PDF-Anhang: 09-ausgleich-89b-arbeitsvermerk.pdf

Ausgleich § 89b HGB Arbeitsvermerk

Zu prüfen sind neue Kunden, wesentliche Erweiterung bestehender Kunden, fortwirkende Unternehmervorteile, Billigkeit und Höchstbetrag. Besonders streitig sind Onlineumsätze im Gebiet und vom Unternehmer zentral übernommene Key Accounts.

Ohne Buchauszug ist die Berechnung nur eine Spanne. Nordstern sollte nicht vorschnell behaupten, es gebe keinen Ausgleich.

Punkt	Befund	Folge
Neue Kunden	Kliniken 2019-2025	Daten nötig
Onlineumsätze	nicht abgerechnet	Buchauszug
Sogwirkung Marke	MedTech stark	Billigkeit streitig

Datei

PDF-Anhang: 10-wettbewerbsabrede-90a-check.pdf

Wettbewerbsabrede § 90a HGB

Die Wettbewerbsabrede ist auf 24 Monate angelegt und nennt MedTech-Verbrauchsmaterialien für Deutschland, obwohl das Gebiet nur NRW/Hessen war. Die Karenzentschädigung ist im Vertrag nicht klar beziffert.

Zu prüfen sind Schriftform, Aushändigung, räumlicher und sachlicher Umfang, Dauer und Entschädigung.

Element	Befund	Risiko
Dauer	24 Monate	maximal
Gebiet	Deutschland	zu weit möglich
Karenz	unklar	rot

Datei

PDF-Anhang: 14-kartellrecht-vertikal-vermerk.pdf

Onlinevertrieb und Vertikalrecht

Die Umstellung auf Direkt- und Onlinevertrieb kann handelsvertreterrechtlich zulässig sein, beeinflusst aber Provision, Ausgleich und Gebietsschutz. Kartellrechtlich ist zusätzlich zu prüfen, ob Preis- oder Onlinebeschränkungen im Vertreter-/Händlernetz enthalten sind.

Der Vertrag mischt echte Agentur, Händlerlogik und Plattformvertrieb. Diese Unschärfe ist ein zentrales Risiko.

Thema	Risiko
Echte Agentur	Risikoübernahme unklar
Online-Shop	Gebietsumsätze streitig
Preisbindung	Schulungsmaterial prüfen

Datei

PDF-Anhang: 17-stornoreserve-vermerk.pdf

Stornoreserve und Rückbelastung

Die Stornoreserve wird pauschal mit 20 Prozent gebildet. Die Akte zeigt aber keine klare Verbindung zwischen Rückbelastung und tatsächlicher Nichtausführung. Für jede Rücknahme ist zu prüfen, warum das Geschäft nicht ausgeführt wurde.

Pauschale Tabellen genügen nicht, wenn der Vertreter Buchauszug und konkrete Abrechnung verlangt.

Auftrag	Reserve	Problem
PO-1920	5.320 EUR	Stornogrund fehlt
PO-1887	12.880 EUR	Teilausführung
Onlineumsätze	0 EUR	nicht erfasst

Datei

PDF-Anhang: 20-vorstandsvorlage-vertriebsumstellung.pdf

Vorstandsvorlage Vertriebsumstellung

Der Vorstand soll nicht nur entscheiden, ob Altfeld abgefunden wird, sondern welches Vertriebsmodell künftig gilt. Wenn Nordstern echte Agentur, Vertragshändler und Onlineplattform vermischt, entstehen neue Folgekonflikte.

Empfohlen wird ein geordneter Buchauszug, eine Ausgleichsspanne, ein Datenrückgabeplan und eine neue Vertriebsvertragsarchitektur.

Option	Vorteil	Risiko
Hart bestreiten	kurzfristig günstig	Prozess und Buchauszug
Buchauszug + Vergleich	kontrollierbar	Zahlung wahrscheinlich
Modellwechsel sauber	zukunftsfest	Projektaufwand

Datei

PDF-Anhang: 24-arbeitsstand-fuer-besprechung.pdf

Besprechungsunterlage

Diese Unterlage bündelt den Arbeitsstand für die nächste Besprechung. Sie ersetzt keine abschließende Prüfung, sondern sortiert Unterlagen, Entscheidungen und Lücken.

Bitte in der Besprechung zuerst klären, welche Entscheidung wirklich heute gebraucht wird.

TOP	Frage
1	Was muss entschieden werden?
2	Welche Quelle fehlt?
3	Wer liefert Nachweise?
4	Welcher Text wird benötigt?